



PUTUSAN

Nomor 1398 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HJ. DR. ASTUTI, bertempat tinggal di Jalan A. Asis Samad, Gang P. Antasari, Nomor 040/B, RT 038, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Apriliansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Apriliansyah, S.H., M.H., *and Partners*, beralamat di Jalan Danau Towuti, Nomor 08, RT 26, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG SAMARINDA KOTA**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor I, Samarinda;
- 2. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PUSAT**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 44-46, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
Diwakili oleh Triwidi Atmoko selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda Kota, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Hengki Ompu Sunggu, S.H., M.Kn dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Samarinda beralamat di Jalan Gajah Mada

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor I, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021

- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA PUSAT cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA PUSAT cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA KOTA cq KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan HM. Ardans (Ringroad III), Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ilham, S.H., M.H dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda beralamat di Jalan HM. Ardans (Ring Road 3), Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021;
- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA PUSAT cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA PUSAT cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA DI JAKARTA PUSAT cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Juanda Nomor 06, Lantai 1-2, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bimo Aryo Sudirman dan kawan-kawan, Kepala dan Para Pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) beralamat di Jalan Juanda Nomor 06, Lantai 1-2, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021;

Para Termohon Kasasi;

Dan:

OTORITAS JASA KEUANGAN PUSAT DI JAKARTA SELATAN cq OTORITAS JASA KEUANGAN KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA, berkedudukan di Jalan H.A.M Rifaddin,

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharjo dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta, 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2021;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek jaminan *a quo* yang berupa 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing di atasnya berdiri sebuah bangunan yaitu 1 (satu) bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan M. Yamin, Gang Kasturi, RT 029, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 209 m², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1186/Kel. Gunung Kelua, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 22 Februari 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00033/GK/2011, tanggal 02 Februari 2011 atas nama dr. Astuti, S.Ked dan 1 (satu) bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan A Asis Samad, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 160 m², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3450/Kel.

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang, Dalam yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 14 April 1984 dengan Surat Ukur Nomor 1085/1983, atas nama dr. Astuti, S.Ked. sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 111, tanggal 16 Juni 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 25, tanggal 17 Januari 2017, adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada Tergugat I untuk fasilitas kredit Nomor 111, tanggal 16 Juni 2011 sejumlah kurang lebih Rp1.098.498.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Perjanjian Kredit Nomor 25, tanggal 17 Januari 2017 sejumlah kurang lebih Rp244.758.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari total utang atas kedua perjanjian tersebut sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
4. Menetapkan sisa utang Penggugat atas perjanjian Nomor 111, tanggal 16 Juni 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 25, tanggal 17 Januari 2017 adalah $\text{Rp1.400.000.000,00} - \text{Rp1.343.256.000,00} = \text{Rp56.744.000,00}$ (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I agar melakukan penjadwalan ulang utang Penggugat dengan menetapkan sisa utang Penggugat terkait Perjanjian Kredit Nomor 25, tanggal 17 Januari 2017 adalah sebesar Rp56.744.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau sejumlah tertentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp5.000.000,00

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2024



(lima juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan menghentikan perhitungan bunga;

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian Material yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial berupa beban pikiran atas ketidak jelasan terkait jumlah utang pokok, bunga dan denda dari ke 2 (dua) perjanjian kredit tersebut dan beban moril atas surat pemberitahuan dari Tergugat I terkait objek jaminan yang akan diajukan lelang oleh Tergugat I, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
8. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap objek perkara yakni 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing diatasnya berdiri sebuah bangunan yaitu 1 (satu) bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan M. Yamin, Gang Kasturi, RT 029, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 209 m², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1186/Kel. Gunung Kelua, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 22 Februari 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00033/GK/2011, tanggal 02 Februari 2011 atas nama dr. Astuti, S.Ked dan 1 (satu) bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan A Asis Samad, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 160 m², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3450/Kel. Sungai Pinang, dalam yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 14 April 1984 dengan Surat Ukur Nomor 1085/1983, atas nama dr. Astuti, S.Ked;
9. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan upaya hukum (banding, verzet, kasasi);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2024



10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, jual beli, sewa dan gadai) terhadap objek jaminan *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I untuk seluruhnya; atau;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan II:

- Eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materiil gugatan karena tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *obscuur libel*;
- Eksepsi gugatan *prematur*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smr, tanggal 29 Maret 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat IV dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 79/PDT/2022/PT SMR, tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/KAS/2022/Pdt Smr, *juncto* Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Smr, tanggal 29 Maret 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 79/PDT/2022/PT SMR, tanggal 11 Juli 2022 untuk seluruhnya;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I, Termohon

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi II dahulu Tergugat II, Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III dan Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan penyemprotan/pemasangan plang dijual, pengalihan hak (jual-beli, lelang, sewa, gadai atau hibah) atau tindakan apapun atas objek jaminan *a quo* yang berupa 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing diatasnya berdiri sebuah bangunan yaitu 1 (satu) bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan M. Yamin, Gang Kasturi, RT 029, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 209 m², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1186/Kel. Gunung Kelua, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 22 Februari 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00033/GK/2011, tanggal 02 Februari 2011 atas nama dr. Astuti, S.Ked dan 1 (satu) bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Jalan A Asis Samad, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 160 m², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3450/Kel. Sungai Pinang Dalam, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 14 April 1984 dengan Surat Ukur Nomor 1085/1983, atas nama dr. Astuti, S.Ked, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 111, tanggal 16 Juni 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 25, tanggal 17 Januari 2017 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan prestasi berupa pembayaran kepada Tergugat I untuk fasilitas Kredit Nomor 111, tanggal 16 Juni 2011 sejumlah kurang lebih Rp1.098.498.000,00 (satu milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Perjanjian Kredit Nomor 25, tanggal 17 Januari 2017 sejumlah kurang lebih Rp244.758.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dari total utang atas

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2024



kedua perjanjian tersebut sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

4. Menetapkan sisa utang Penggugat atas perjanjian Nomor 111, tanggal 16 Juni 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 25, tanggal 17 Januari 2017 adalah $Rp1.400.000.000,00 - Rp1.343.256.000,00 = Rp56.744.000,00$ (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I agar melakukan penjadwalan ulang utang Penggugat dengan menetapkan sisa utang Penggugat terkait Perjanjian Kredit Nomor 25, tanggal 17 Januari 2017 adalah sebesar Rp56.744.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau sejumlah tertentu menurut Yang Mulia Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan menjadwalkan angsurannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan jangka waktu disesuaikan sampai dengan lunasnya kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan menghentikan perhitungan bunga;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika yang diperinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan hak-haknya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil berupa beban pikiran atas ketidak jelasan terkait jumlah utang pokok, bunga dan denda dari ke 2 (dua) perjanjian kredit tersebut dan beban moril atas surat pemberitahuan dari Tergugat I terkait objek jaminan yang akan diajukan lelang oleh Tergugat I, namun dalam kesempatan ini mohon dipersamakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut hakim patut dan adil;
8. Meletakkan sita jaminan/sita persamaan terhadap objek perkara yakni 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing diatasnya berdiri sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yaitu 1 (satu) bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan M. Yamin, Gang Kasturi, RT 029, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 209 m², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 1186/Kel. Gunung Kelua, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 22 Februari 2011 dengan Surat Ukur Nomor 00033/GK/2011, tanggal 2 Februari 2011 atas nama dr. Astuti, S.Ked dan 1 (satu) bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Jalan A Asis Samad, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 160 m², sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 3450/Kel. Sungai Pinang Dalam, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Samarinda tanggal 14 April 1984 dengan Surat Ukur Nomor 1085/1983, atas nama dr. Astuti, S.Ked;

9. Menyatakan terhadap putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan upaya hukum (banding, *verzet*, kasasi);
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III serta Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* terutama dalam hal tidak membantu proses peralihan hak (lelang, Jual Beli, Sewa dan Gadaai) terhadap objek jaminan *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I untuk seluruhnya;

atau;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aquo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 10

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2024



Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam dalil gugatan, pada pokoknya Penggugat keberatan terhadap jumlah utang dan penolakan Tergugat I untuk melakukan penjadwalan ulang terhadap pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa dalam putusan perkara *a quo*, ternyata *Judex Factie* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) belum membahas atau mempertimbangkan tentang materi pokok perkara;
- Bahwa sejauh ini *Judex Facti* baru mempertimbangkan tentang formalitas gugatan sebagai tanggapan atas eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah cukup dan benar, yang memperhatikan dalil posita pada point 9 dan 10 ternyata belum pernah ada permohonan lelang dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat IV, dengan demikian gugatan Penggugat masih prematur (*exceptio dilatoria*);
- Bahwa demikian pula halnya dengan keberatan Turut Tergugat I yang belum pernah menerima pengaduan konsumen dari Penggugat, sehingga karenanya Turut Tergugat I tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan Penggugat dalam Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hj. DR. ASTUTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. DR. ASTUTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1398 K/Pdt/2024